2023
TP-153

توصيف المقرر الدراسي

(بكالوريوس)

اسم المقرر: الفرائض
رمز المقرر: فقه ٣٠٠٤
البرنامج: بكالوريوس الحديث الشريف
القسم العلمي: قسم الفقه
الكلية: كلية الشريعة
المؤسسة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
نسخة التوصيف:
تاريخ آخر مراجعة:

جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: ٣
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: ٤
ج. موضوعات المقرر ٦
د. أنشطة تقييم الطلبة ٨
هـ. مصادر التعلم والمرافق: ٨
و. تقويم جودة المقرر: ٩
ز. اعتماد التوصيف: ٩

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

٢. نوع المقرر					
أ -	☐ متطلب جامعة	☒ متطلب كلية	☐ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب -	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (....)

٤. الوصف العام للمقرر
يتناول مقرر (الفرائض) مبادئ علم الفرائض، والإرث: والمراد به، وأنواعه وأركانه وشروطه وأسبابه وموانعه، والفروض المقدرة، وأصحابها، وشروط إرثهم لها، وما يتعلق ببابي التعصيب والحجب وكيفية حساب المواريث وتأصيل المسائل الفرضية وتصحيحها، وكيفية قسمة التركات.

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت)
لا يوجد

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر(إن وجدت)
لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر
أن يتعرف الطالب على مبادئ علم الفرائض، ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث، ويكون قادرًا على قسمة التركات.

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم التقليدي	٣٢	١٠٠٪
٢	التعليم الإلكتروني		
٣	التعليم المدمج • التعليم التقليدي		

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	• التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد		

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٢	١٠٠٪
٢	معمل أو إستوديو		
٣	ميداني		
٤	دروس إضافية		
٥	أخرى		
	الإجمالي	٣٢	١٠٠٪

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يذكر الطالب مبادئ علم الفرائض وأركانه وشروطه وأسبابه وموانعه.		- المحاضرة التقليدية - الحوار والمناقشة - التكليف بالبحوث العلمية الفردية والجماعية	- الاختبارات الفصلية والنهائية - تقييم البحوث العلمية.
1.2	أن يذكر الطالب الوارثين وشروط استحقاقهم لفروضهم.			
1.3	أن يبيّن الطالب أحكام العصبة			
1.4	أن يبين الطالب أحكام الحجب.			
1.5	أن يعدّد الطالب أصول المسائل الفرضية العائلة وغير العائلة			

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.0	المهارات			
2.1	أن يميّز الطالب بين الوارث وغير الوارث من الأقارب.		- التكليفات بالبحوث العلمية الفردية والجماعية - التطبيقات العملية على المسائل الفرضية - التعلم التعاوني - الحوار والمناقشة	- الاختبارات الفصلية والنهائية - الملاحظة - تقييم البحوث العلمية والتطبيقات
2.2	**أن يحدّد الطالب نصيب الوارث في المسألة**			
2.3	أن يفرّق الطالب بين أنواع التعصيب وأنواع الحجب			
2.4	**أن يؤصّل الطالب المسألة الفرضية ويصححها**			
2.5	أن يقسم الطالب التركة بين الورثة قسمة صحيحة			
2.6	أن يستخدم الطالب التقنية الحديثة في عملية التعلم والتعليم			
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يعمل الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفق القواعد المهنية.		- التعليم بالقدوة - التعليم بالحوار - التكليف بالبحوث العلمية الفردية والجماعية	-الملاحظة الصفية - تقييم البحوث -التقارير
3.2	أن يعظم الطالب النصوص الشرعية، ويتقبل المخالف لما يراه راجحاً.			
3.3	أن يشارك الطالب بفاعلية في الأنشطة البحثية والعلمية والمجتمعية.			

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	**١- مبادئ علم الفرائض:** تعريف علم الفرائض، موضوعه، ثمرته، نسبته، فضله، وواضعه، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، اهتمام علماء المسلمين به، استمداده ومصادره، حكم تعلمه. ٢-الحكمة من مشروعية الإرث، ٣- الرد على الشبهات المثارة حول الإرث عند المسلمين. ٤- الحقوق المتعلقة بالتركة. ٥- حكم تقسيم التركة قبل الموت.	٢
٢	أركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه: ١- أركان الإرث. ٢- شروط الإرث. ٣- أسباب الإرث. ٤- موانع الإرث. ٥- الوارثون من الرجال والنساء إجمالًا. ٦- أنواع الإرث، وأقسام الورثة باعتبارها.	٤
٣	الفروض المقدّرة وأصحابها: ١- معنى الفرض، والفروض المقدرة إجمالاً ٢- أصحاب النصف، وشروط إرثهم. ٣- أصحاب الربع، وشروط إرثهم. ٤- من يستحق الثمن، وشرط إرثه. ٥- أصحاب الثلثين، وشروط إرثهم. ٦- أصحاب الثلث، وشروط إرثهم. ٧- أصحاب السدس، وشروط إرثهم. ٨- ميراث الجدّات. ٩- مسائل تطبيقية على أصحاب الفروض واستحقاقهم لها.	٨

٤	**التعصيب**، وأحكامه: ١- معنى التعصيب، والمراد بالعصبة، وأقسامها. ٢- العصبة بالنفس، وضابطهم، ووجه تسميتهم. ٣- العصبة بالغير، ودليلهم، ووجه تسميتهم. ٤- العصبة مع الغير. ٥- أحكام العصبة. ٦- العصبة السببية، وأحكامها. ٧- مسائل تطبيقية على الإرث بالتعصيب.	٤
٥	**الحجب، وأحكامه:** ١- معنى الحجب، وأهميته، وأنواعه. ٢- القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان. ٣- أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. ٤- المسألة المشركة، وصلتها بالتعصيب والحجب. ٥- مسائل تطبيقية على الحجب.	٤
٦	**حساب المواريث وموضوعه، والتأصيل، والعول، والتصحيح:** ١- معنى الحساب عند الفرضيين، وموضوعه. ٢- النسب الأربع، وما ينوب عنها من الطرق الحسابية الأخرى، كيفية استعمالها، ومواضعه. ٣- تطبيقات على استعمال النسب الأربع. ٤- **التأصيل**: معناه، وكيفيته. ٥- الأصول المتفق عليها، والأصول المختلف فيها، وما تشتمل عليه الأصول من المسائل والصور. ٦-تطبيقات على التأصيل. ٧- **العول**: معناه، والخلاف فيه.. ٨-الأصول العائلة ومبلغ عولها، مع الأمثلة. ٩-تطبيقات على العول. ١٠- المراد بالتصحيح، وكيفيته. ١١-تطبيقات على التصحيح.	٨

٧	**قسمة التركات:** ١- قسمة التركات، وأهميتها، وأنواعها، ومتى تكون؟ ٢- طرق قسمة كل نوع، وتطبيقات على قسمة التركة. ٣- قسمة التركات بالطرق الإلكترونية	٢
المجموع		**٣٢**

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	الاختبار الفصلي	من التاسع إلى الثاني عشر	٢٠٪
٢	التكليفات العملية (بحوث – واجبات) (فردية – جماعية) حلقات النقاش	مستمر	٢٠٪
٣	حضور الندوات والمؤتمرات وإعداد تقرير حولها		
٤	التلخيصات العلمية (للكتب – محاضرات علمية)		
٥	الاختبار النهائي	بعد الخامس عشر	٦٠٪

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	**الفرائض للشيخ عبدالصمد الكاتب**
المراجع المساندة	**التلخيص في علم الفرائض للخبري** **شرح خلاصة الفرائض للفتني الحنفي** **شرح الدرة البيضاء مع حاشية الدرناوي** **لباب الفرائض لمحمد الصادق الشطي المالكي** **شرح الرحبية لسبط المارديني** **العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم الفرضي الحنبلي** **الفوائد الجليّة في المباحث الفرضية** **تسهيل الفرائض للشيخ محمد صالح العثيمين** **التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان** **الفرائض للدكتور عبدالكريم اللاحم**

المصادر الإلكترونية	المكتبة الرقمية السعودية موقع وزارة العدل (حساب المواريث) موقع المواريث مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
أخرى	لا يوجد

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	قاعات محاضرات مناسبة للتدريس
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	بروجكتر السبورة الذكية شبكة انترنت
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب	مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس – الطلاب	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	
رقم الجلسة	
تاريخ الجلسة	